

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1228/2532	เด็กหญิงณัฐณา ทรงประเสริฐชัยฯ	โจทก์
	นางมานี จตุรภัทร์	จำเลย
	นางมานี จตุรภัทร์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกาของจำเลย โดยขอชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 15,321 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (23 มีนาคม 2527) จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 12,641 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 87)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 100,10)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยโดยหักไว้ 200 บาท จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยโดยหักไว้ 200 บาท จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>